续表

修养方法	含义	名言名句
慎独自律	强调在无人知晓或无人监督的情况下，能够对个人内心深处比较隐蔽的意识、情绪进行管理和自律的一种修养方式	“故君子慎其独也”
知行合一	把提高道德认识与躬行道德实践统一起来，以促进道德要求内化为个人的道德品质，外化为实际的道德行为	“听其言而观其行” “君子学以致其道” “行义以达其道”
积善成德	通过积累善行或美德，使之巩固强化，以逐渐凝结成优良的品德	“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海” “勿以恶小而为之，勿以善小而不为”

专题十二 社会主义法律

一、法律的含义

法律是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。

点拨

①国家强制性是法律规范区别于其他社会规范的一个重要特征。

②法律所体现的统治阶级意志，并不是统治阶级意志的全部，**仅仅是上升为国家意志的那部分意志。**统治阶级的意志还体现在国家政策、统治阶级的道德等形式中。

③物质资料生产方式既是决定社会面貌、性质和发展的根本因素，也是决定法律本质、内容和发展方向的根本因素。

二、我国社会主义法律的本质特征

❶ 我国社会主义法律**体现了党的主张和人民意志的统一**（从法律体现的意志看）。既具有鲜明的阶级性，又具有广泛的人民性，**体现了阶级性与人民性的统一**。

❷ 我国社会主义法律**具有科学性和先进性**（从法律的实质内容看，更能尊重和反映社会发展规律）。

❸ 我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的**重要保障**（从法律的社会作用看）。

三、我国社会主义法律的运行

1. 法律制定（法律运行的起始性和关键性环节）

❶ **含义**：是指有立法权的国家机关，依照法定职权和程序制定规范性法律文件的活动。

❷ **原则**：贯彻**公正、公平、公开**原则，坚持**科学立法、民主立法、依法立法**。

❸ **法定程序**：就全国人民代表大会的立法程序而言，**包括四个环节**（法律案的提出；法律案的审议；法律案的表决；法律的公布）。

2. 法律执行（行政执法是法律实施和实现的重要环节）

❶ 我国大部分的法律法规都是由行政机关执行的。

❷ **行政执法的基本原则：合法性、合理性、信赖保护、效率。**

❸ **行政执法的两类主体**：一是中央和地方各级政府，包括国务院和地方各级人民政府；二是各级政府中享有执法权的下属行政机构。

3. 法律适用（司法）

❶ **我国的司法机关**：是指国家审判机关和检察机关。

❷ **司法的基本要求：正确、合法、合理、及时。**

❸ **司法的原则**：司法公正；公民在法律面前一律平等；以事实为根据，以法律为准绳；司法机关依法独立公正行使司法权等。

4. 法律遵守（守法）

❶ **含义**：法律遵守是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力或权利以及履行职责或义务的活动。

守法就是依法享有并行使权利、依法承担并履行义务。

❷ **守法是法律实施和实现的基本途径。**一切组织和个人都是守法的主体。

点拨

法律的运行是一个从创制、实施到实现的过程。

法律制定（立法）是国家对权利和义务，**即社会利益和负担进行的权威性分配。**

法律的执行（执法）、适用（司法）、遵守（守法）则**把法律规范转化为法律实践，把法定的权利和义务转化为现实的权利和义务。**

专题十三 坚持全面依法治国

一、全面依法治国的重要性

❶ 法律是**治国之重器，**法治是治国理政的**基本方式。**

❷ 全面依法治国，是**关系**党执政兴国、**关系**人民幸福安康、**关系**党和国家长治久安的重大战略问题；

- 是坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的**重要方面；**
- 是解决党和国家事业发展面临的一系列重大问题，解放和增强社会活力、促进社会公平正义、维护社会和谐稳定的**根本要求。**

❸ 在全面建设社会主义现代化国家新征程上，必须坚持把全面依法治国**摆在全局性、战略性、基础性、保障性位置，**更好发挥法治**固根本、稳预期、利长远**的重要作用。

二、全面依法治国的根本遵循——习近平法治思想

1. 习近平法治思想的主要内容

习近平法治思想内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备，就其主要方面来讲，集中体现为“十二个坚持”，即：

❶ 坚持党对全面依法治国的领导。（全面依法治国的**根本保证**）

❷ 坚持以人民为中心。（全面依法治国的**根本立场**）